

개 선 사 항

1. 제 목 : 계약업무 청렴도 향상을 위한 청렴계약이행서약서 개선에 관한 사항

2. 관계기관 : 계약관리부

3. 내 용 : □□병원은 2017.01.01.~2018.06.30.까지 [표 1]과 같이 병원운영에 필요한 자체 의료장비 구매 및 용역계약 등을 수의 및 일반경쟁 입찰을 통해 추진 하였습니다.

[표 1] □□병원 수의 및 일반경쟁 입찰 계약 현황

(단위: 건, 백만 원)

구분	수의계약		일반경쟁		합계		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2017	342	18,633	270	15,390	612	34,023	
2018	132	4,098	55	6,197	187	10,295	
계	474	22,731	325	21,587	799	44,318	

우리공단의 「계약사무규정」 제5조(청렴계약)에 따르면 공단을 당사자로 하는 계약에 있어서 투명성 및 공정성을 높이기 위하여 입찰자 또는 계약상대자로 하여금 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공·납품 이후를 포함한다)에서 직접적·간접적으로 금품·향응 등을 주거나 받지 아니할 것을 약정하게 하고 이를 지키지 아니한 경우에는 해당 입찰·낙찰을 취소하거나 해제·해지할 수 있다는 조건의 계약(이하 “청렴계약”이라 한다)을 체결하도록 하여야 한다. 라고 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 시행세칙 제11조(계약서의 작성) 제2항제2호에 따라 추정가격 2천만 원 이상의 계약을 체결할 경우 청렴계약을 이행하기 위하여 2017.03.08. 제정한 ‘청렴계약이행서약서’를 계약상대자에게 서명하여 제출토록 하고 있습니다.

따라서 「계약사무규정」과 같은 규정 시행세칙 관리 주무부서인 본사 복지지원실 계약관리부는 본사 및 각 소속기구에서 계약상대자가 서명하여 제출하는 ‘청렴 계약이행서약서’의 내용이 관련법령 및 규정 등에서 정하고 있는 내용이 모두 반영될 수 있도록 하여 계약의 투명성과 공정성을 높일 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성)제2항에 따라 계약 체결 시 제출하는 ‘청렴계약이행서약서’의 내용을 확인한 결과, 같은 규정 제5조(청렴계약)제2항 제1호부터 제3호의 청렴계약 내용 중 [표 2]와 같이 일부 미 반영된 내용이 있으므로 우리공단 계약업무의 청렴도 향상을 위하여 빠른 시일 내에 관련 규정의 개정이 필요한 사실이 있습니다.

[표 2] 청렴계약이행서약서 중 미반영 내역

「계약사무규정」제5조제2항	청렴계약이행서약서	반영여부
제1호 금품·향응 등의 요구·약속과 수수(授受)금지 등에 관한 사항	2. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과정(준공 이후도 포함)에서 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며,	○ ‘요구’ 및 ‘약속’ 미반영
제2호 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위의 금지에 관한 사항	1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와의 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.	○ 반영
제3호 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위의 금지에 관한 사항	-	○ 미반영

4. 조치할 사항

○ ○이사는

- 우리공단의 청렴한 계약업무를 통한 청렴도 향상을 위하여 계약서 작성 시 계약상대자가 서명하여 제출하는 '청렴계약이행서약서'에 미반영 된 내용을 반영하여 계약의 투명성과 공정성을 높일 수 있도록 관련규정 등을 개정 하시기 바랍니다.